

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 996/2532

นาง บุญ รอด กุลนาค

โจทก์

นาย ห่อม ลุ่ม จันทร กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 733

คำฟ้องโจทก์ที่มีสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์เป็นการฟ้องบังคับจำนองเมื่อสัญญาจำนองไม่มีข้อความว่าหากโจทก์บังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้โจทก์ ก็ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นได้ด้วย ดังนั้นการที่โจทก์บังคับคดีเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกัน เงินที่ยังขาดจำนวนอยู่โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองได้อีกตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733.(ที่มา-สงเสริม)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องบังคับจำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ หากไม่ชำระให้นำที่ดินที่จำนองขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ คดีถึงที่สุดแล้ว ศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดี โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาด แต่ได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์ยื่นคำร้องขอบังคับคดีที่ดินแปลงอื่นของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี โจทก์นำเจ้า

พนักงานบังคับคดียึดที่ดินแปลงดังกล่าว และเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า โจทก์ฟ้องบังคับจำนองเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองและได้เงินมาไม่พอชำระหนี้จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและการบังคับคดีที่ออกเพื่อบังคับจากทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินจำนอง และให้ปล่อยทรัพย์สินที่ดินที่ยึด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่โจทก์ฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์ขอให้บังคับเรื่องการกู้ยืมเงินและบังคับจำนอง โดยถือหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน โจทก์ประสงค์จะบังคับชำระหนี้โจทก์จึงอาจบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองที่มีได้จำนองด้วยได้ พิจารณาดูแล้วเห็นว่าตามคำฟ้องโจทก์แสดงโดยแจ้งชัดถึงสภาพแห่งข้อหาว่า จำเลยทั้งสองนำโฉนดที่ดินเลขที่ 21500 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มาจำนองไว้กับโจทก์ จำเลยทั้งสองรับเงินนำไปครบถ้วนในวันทำสัญญาจำนอง ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยทั้งสองกู้เงินอีกต่อไป โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้และบังคับจำนองและคำขอบังคับท้ายฟ้องโจทก์ขอว่า หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินให้ยึดที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ แสดงว่าโจทก์ฟ้องบังคับจำนองประสงค์จะบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินจำนองเท่านั้นโจทก์จึงนำสืบพยานหลักฐานว่า จำเลยทั้งสองกู้ยืมเงิน

โจทก์โดยถือหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมด้วยสัญญาดังกล่าว ไม่มีข้อความว่าหากโจทก์บังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดได้เงิน ไม่พอชำระหนี้โจทก์ก็ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นได้ด้วย ปรากฏตามภาพถ่าย หนังสือสัญญาจำนองที่ดินเอกสารหมายเลข 2 เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาตามคำขอของ โจทก์ คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์บังคับคดีเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เงินที่ยังขาด จำนวนอยู่นี้โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองได้อีก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 733 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอน คำสั่งบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นและเพิกถอนหมายบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นที่ มิใช่ทรัพย์สินจำนอง กับให้ปล่อยทรัพย์สินที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 20877 ที่ยึดไว้ และศาล อุทธรณ์พิพากษายืนนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชือ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ผู้รับจำนองซึ่งตามสัญญาจำนองไม่มีข้อตกลงยกเว้น มาตรา 733 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวบังคับจำนองแล้วได้เงินน้อย

กว่าจำนวนเงินที่ค้างกันอยู่ เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในเงินนั้น
อย่างไรก็ตาม แม้สัญญาจำนองจะไม่มีข้อตกลงยกเว้นมาตรา 733 เจ้าหนี้ก็อาจบังคับ
ชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้นอกเหนือทรัพย์สินที่จำนองได้ โดยการที่เจ้าหนี้ใช้
สิทธิเรียกร้องอย่างนี้สามัญ เช่น การกู้เงินที่มีจำนองเป็นประกันนั้นเจ้าหนี้อาจใช้
สิทธิเรียกร้องอย่างนี้สามัญ โดยบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินทั่วไปของลูกหนี้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 214 หรือจะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่นำ
มาจำนองอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ การจำนองไม่ห้ามเจ้าหนี้ผู้รับจำนองต้องผูกพันที่จะ
บังคับชำระหนี้เอาเฉพาะทรัพย์สินที่จำนองแต่ทางเดียว ดังนั้นหากเจ้าหนี้เลือกบังคับ
โดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญากู้ อันเป็นสัญญาประธาน มิได้ฟ้องบังคับโดยอาศัยสัญญา
จำนอง กรณีถือได้ว่าโจทก์มิได้ฟ้องและศาลมิได้พิพากษาให้บังคับจำนอง เป็นแต่
เพียงฟ้องและพิพากษาในมูลหนี้สามัญเท่านั้นเมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเจ้า
หนี้ย่อมบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ นอกเหนือไปจากที่จำนองไว้ได้ ข้อแตกต่าง
ระหว่างคำฟ้องบังคับจำนองกับคำฟ้องเรียกร้องอย่างเจ้าหนี้สามัญอยู่ตรงที่ว่า ถ้าฟ้อง
ขอให้ชำระหนี้โดยไม่มีคำขอให้บังคับจำนองก็เป็นการเรียกร้องอย่างเจ้าหนี้สามัญ แต่
ถ้าฟ้องขอให้ชำระหนี้โดยมีคำขอให้บังคับจำนองก็ย่อมเป็นการฟ้องบังคับจำนอง
สำหรับคดีนี้โจทก์ฟ้องโดยมีคำขอให้บังคับจำนอง จึงเป็นการฟ้องบังคับจำนองกรณี
จึงตกอยู่ในบังคับของมาตรา 733 ท่องธารเหลืองเรืองรอง